

한국남동발전(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

【01】

제 목 청소 및 경비 위탁용역 원가계산 부적정

관 련 부 서 ○○처 * * 부, ●●처 * * 부

조 치 부 서 ○○처 * * 부, ●●처 * * 부

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 (주)AA와 청소, 시설관리, 경비 및 소방 위탁용역을 ○○처 * * 부에서 통합하여 수의계약으로 체결하고 있고 분야별 용역 원가계산 및 기성·준공은 담당부서에서 처리하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「지방세기본법」 제7조(지방세의 세목) 제1항에 따르면 지방세는 보통세와 목적세로 한다고 규정하고, 같은 조 제2항 제6호를 주민세라고 규정하고 있으며, 「지방세법」 제74조(정의) 제3호에서 종업원분이란 지방자치단체에 소재한 사업소 종업원분의 급여총액을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세를 말한다고 되어 있다. 또한, 같은 법 제75조(납세의무자) 제2항에 따르면 사업소분의 납세의무자는 과세기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업주(과세기준일 현재 1년 이상 계속하여 휴업하고 있는 자는 제외한다)로 한다고 규정한 뒤 제2호를 지방자치단체에 사업소를 둔 법인(법인세의 과세 대상이 되는 법인격 없는 사단·재단 및

단체를 포함한다. 이하 이 장에서 같다)이라고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 종업원분의 납세의무자는 종업원에게 급여를 지급하는 사업주로 한다고 되어 있다.

대법원 판례에 따르면 종업원분 주민세는 지방자치단체의 환경개선 및 정비에 필요한 비용에 충당하기 위하여 해당 지역 내에 사업소를 둔 자로부터 징수하는 목적세의 성격을 갖는다고 판결하고 있어, 주민세(종업원분)는 특정 제품의 제조, 서비스 제공과 직접 관련되는 '제조원가'나 '경비'에 해당하는 세금이 아닌 기업 유지를 위한 지방세인 '일반관리비'의 세금에 해당한다.

기획재정부 계약예규 「예정가격 작성기준」(이하 “기준”이라 한다) 제1조(목적)에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다) 제9조 제1항 제2호 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제6조에 따른 원가 계산에 따른 예정가격 작성, 시행령 제9조 제1항 제3호 및 시행규칙 제5조 제2항에 따른 표준시장단가에 의한 예정가격 작성 및 시행규칙 제5조에 따른 전문가가격조사기관의 등록 등에 있어 적용하여야 할 기준을 정함을 목적이라고 되어 있어 예정가격 작성을 위해 원가계산을 할 때에는 기준에 정한 바에 따라야 한다.

기준 제2장 ‘원가 계산에 의한 예정가격 작성’ 중 제5절(기타용역의 원가계산) 제30조(기타용역의 원가계산) 제1항에 따르면 엔지니어링사업, 측량용역, 소프트웨어 개발 용역 등 다른 법령에서 그 대가기준(원가계산기준)을 규정하고 있는 경우에는 해당 법령이 정하는 기준에 따라 원가계산을 할 수 있다고 되어 있고,

같은 조 제2항에 따르면 원가계산 기준이 정해지지 않은 기타의 용역에 대하여는 제1항 및 제23조 내지 제29조에 규정된 원가 계산 기준에 준하여 원가 계산할 수 있다고 되어 있다.

또한, 기준 제27조(경비)에 따르면 학술연구용역의 경비는 여비, 유인물비, 전산처리비, 시약 및 연구용 재료비, 회의비, 임차료, 교통통신비 및 감가상각비를 말한다고 되어 있고, 시행규칙 제8조(원가계산에 의한 예정가격 결정시의 일반관리비율 및 이윤율)에 따라 일반관리비율은 제1항 13호 시설물 관리·경비 및 청소용역 : 100분의 9를, 이윤율은 제2항 4호 용역(「소프트웨어산업 진흥법」 제22조 제1항에 따라 고시된 소프트웨어사업의 대가기준에 따른 소프트웨어개발을 제외한다) : 100분의 10을 초과하지 못한다고 되어 있다.

관계부처 합동 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」는 청소·시설물 관리·경비 등 단순노무용역 근로자의 근로조건 개선을 위한 직영전환 등의 보호지침을 설명한 자료로 3. 예정가격 산정 나. 노무비 구성항목을 설명하는 자료에 ‘붙임 6> 예정가격 산출내역서(예시) 참조’라고 되어 있어 해당 예시는 [별표] “예정가격 산출내역서(‘19년 기준, 예시)”와 같이 예정가격 산정 시 노무비 구성항목 및 산출기준을 설명하는 자료이며, 사업소세(주민세 종업원분)도 경비가 아닌 별도 항목으로 포함되어 있다.

따라서 주민세 종업원분의 납세의무자는 해당 지방자치단체에 사업소를 둔 법인이면서 종업원에게 급여를 지급하는 사업주여야 하고, 청소, 시설관리, 경비 및 소방 위탁용역은 기준이나 다른 법령에서 별도로 정한 바가 없어 기타용역에

해당하여 학술연구용역에 준하여 원가계산을 하여야 하므로 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」를 근거로 주민세 종업원분을 특정 제품의 제조, 서비스 제공과 직접 관련되는 세금과공과로 판단하여 경비로 처리하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 10. 14. ~ 10. 25.)를 통해 (주)AA와 청소, 시설관리, 경비 및 소방 위탁용역 원가계산 현황을 점검한 결과, 시설관리와 소방용역은 주민세 종업원분을 경비에 반영하지 않고 원가를 계산하고 있었으나 ○○처 **부에서 주관하는 청소용역과 ●●처 **부에서 주관하는 경비용역은 주민세 종업원분을 경비에 포함하여 원가계산 및 예정가격을 산출하고 있음을 확인하였다.

청소 및 경비용역 원가계산 시 주민세는 특정 지방자치단체에 사업소를 두어 종업원에게 급여를 지급한다는 사실을 과세요건으로 하고 있을 뿐 그 사업소에서 어떤 제품을 생산하는지 등과는 아무런 관계없이 부과되는 목적세이므로, 일반관리비에 포함하는 것이 적정함에도 경비에 별도 항목으로 포함하였다.

그 결과 청소 및 경비용역의 경우, 경비는 세금과공과(경비용역의 경우 사업소세) x원만큼 과대계상함에 따라 일반관리비는 일반관리비율 x%인 x원만큼, 이윤은 이윤율 x%인 x원만큼 계상 되어 청소 및 경비용역의 최종 예정가격이 과도하게 계상된 문제가 발생하였다.

다만, 「민법」 제2조(신의성실) 등에 따라 확정계약이 체결되면 원가계산의 착오로 인한 계약금액의 과대계상, 용역대가의 과다청구라 할지라도 양 당사자

누구도 일방적으로 계약 내용을 변경하거나 계약금액을 삭감하여 반환하라고 할 수 없고, 모회사와 자회사(모회사 100% 출자한 경우)의 거래가 고가로 된 것은 손해가 아니므로 회수할 수도 없으므로 회수조치는 하지 않는다.

(주)AA는 사실상 우리 회사를 주된 고객으로 삼아 영업할 목적으로 설립된 「상법」상의 회사이므로, (주)AA가 결손을 내지 않고, 적절한 이익잉여금이 발생하도록 용역대가를 결정·지급하여야 하지만 우리 회사는 공기업으로서 계약에 관한 법률 및 기획재정부 계약예규를 위반할 수 없고, 오히려 법상 최고 일반관리비율을 적용하여 일반관리비에서 충분히 보전하고 있어 정부정책을 충실하게 이행하고 있다고 판단된다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 「용역근로자 근로조건 보호지침 설명자료」에 대한 해석을 잘못하여 청소 및 경비용역 원가계산 시 주민세를 경비에 포함하였다고 인정하고 2025년 통합계약 원가계산 시에는 제외하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○처장, ●●처장은 계약에 관한 법률 및 기준에 따라 2025년 (주)AA 통합 용역계약을 추진할 때 주민세를 경비에 포함하지 않는 등 설계기준을 수정하여 적법한 원가계산을 하시기 바랍니다. (시정)